

Генеральному директору
СПАО «РЕСО-Гарантия», ИНН 7710045520,
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1
От:
Иванов Иван Иванович
100001, г. Москва, ул. Образцовая, д. 1, кв. 1
тел. +7 (999) 999-99-99
ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

По полису № sys-0000001 2026-03-14 наступил страховой случай. я обратился(-лась) в страховую компанию спао «ресо-гарантия», инн 7710045520, 125047, г. москва, ул. гашека, д. 12, стр. 1 с заявлением о выплате страхового возмещения.

Страховая компания произвела выплату в размере, не соответствующем реальному ущербу: выплаченная сумма занижена по сравнению с оценкой независимой технической экспертизы.

В соответствии со статьёй 929 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору имущественного страхования страховщик обязуется при наступлении страхового случая возместить страхователю или выгодоприобретателю убытки в пределах определённой договором страховой суммы. Согласно статье 943 ГК РФ условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования. В силу пункта 5 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» при нарушении сроков исполнения обязательства исполнитель уплачивает неустойку в размере трёх процентов цены услуги за каждый день просрочки.

Страховая компания выплатила 109000.00 руб., тогда как реальный ущерб составляет 187400.00 руб. Недоплата: 78400.00 руб.

Неустойка: $78400.00 \text{ руб.} \times 1\% \times 32 \text{ дней} = 25088.00 \text{ руб.}$ Итого к выплате: $78400.00 + 25088.00 = 103488.00 \text{ руб.}$

На основании изложенного прошу выплатить страховое возмещение в размере 78400.00 руб., а также неустойку в размере 25088.00 руб., итого 103488.00 руб., в течение десяти рабочих дней с даты получения настоящей претензии. При отказе — обращение с жалобой в Банк России и Российский союз автостраховщиков, а также с иском в суд. При удовлетворении судом требований с ответчика будет взыскан штраф в размере пятидесяти процентов от присуждённой суммы, а также компенсация морального вреда и судебные расходы.

«__» _____ 20__ г.

_____ / _____